

Hinweis / Notice

Akte: krankenkassenrecht-off-label-use-seltene-erkrankung-mainz

Deutsch

Diese Testakte wurde mit KI generiert und ist ein Experiment.

Benutzung auf eigene Verantwortung und eigene Gefahr.

English

This test case file was generated with AI and is an experiment.

Use at your own responsibility and risk.

10_email_ehemann.eml

Von	samir.tunc@privatpost.de
An	rentenberater@privatpost.de
Datum	Tue, 30 Jun 2026 22:41:00 +0200
Betreff	Therapieslot und Angst vor Kosten

Guten Abend,

Leyla will nicht, dass wir alles verkaufen für ein Medikament, das vielleicht nicht wirkt. Gleichzeitig sagt die Klinik, dass wir das Fenster nicht verpassen dürfen. Ich brauche eine klare Liste, was das Gericht vor dem 18. Juli wirklich sehen muss.

Bitte sagen Sie auch, welche Unterlagen von der Schule wichtig sind. Leyla versucht noch Korrekturen zu machen, aber sie kann kaum 20 Minuten lesen.

Viele Grüße

Samir Tunc

14_email_klinikapotheke_beschaffung_und_kosten.eml

Von	Klinikapotheke Mainz <sonderbeschaffung@unimedizin-mainz.de>
An	"Prof. Dr. Miriam Strauß" <m.strauss@unimedizin-mainz.de>
Datum	Fri, 10 Jul 2026 13:54:00 +0200
Betreff	UM 26-NI-4471 - Neravexor Lieferfenster und Preisbestätigung

Sehr geehrte Frau Professor Strauß, der Hersteller hat für eine Einzeldosis Neravexor einen Nettopreis von 480000 Euro zuzüglich Transport und Kühlkettenmonitoring bestätigt. Die Reservierung gilt bis 17. Juli 12 Uhr. Danach wird die Charge anderweitig vergeben. Eine Rückgabe nach Freigabe des Transports ist ausgeschlossen.

Die Lieferung könnte frühestens am 27. Juli eintreffen. Das Präparat muss zwischen zwei und acht Grad gelagert und innerhalb von 36 Stunden nach Entnahme aus der Transportbox verwendet werden. Für die Zubereitung benötigen wir die endgültige Dosisberechnung, das aktuelle Gewicht und die schriftliche Kostenfreigabe. Eine Bestellung ist bislang nicht ausgelöst worden.

Der Hersteller hat außerdem ein Registerformular und die Meldung jeder schwerwiegenden Reaktion verlangt. Bitte klären Sie, wer die Dokumentation übernimmt. Frau Mäßler aus der Apotheke hat am Montag Dienst und kann die Kühlkette mit der Station abstimmen. Diese Mail bestätigt nur Preis und Logistik, nicht die medizinische Eignung.

Freundliche Grüße
Klinikapotheke Mainz
sonderbeschaffung@unimedizin-mainz.de

----- Ursprüngliche Nachricht -----

Von: Universitätsmedizin Mainz - Klinik für Neurologie
Betreff: Verlaufsdaten von Frau Lea Größenbach und geplante Behandlung mit Neravexor
Unser Zeichen: UM 26-NI-4471
Bitte übersenden Sie die noch greifbaren Originaldateien einschließlich ihrer Systemdaten.

04_kostenplan_apotheke.csv

position	menge	kosten_eur	notiz
Neravexor Dosis 1	1	480000	Import und Zubereitung
Stationäre Überwachung Dosis 1	1	12500	3 Tage
Neravexor Dosis 2	1	480000	8 Wochen später
Stationäre Überwachung Dosis 2	1	12500	3 Tage
Begleitdiagnostik	2	7800	MRT Labor Liquor

15_verlauf_labor_gehstrecke_2025_2026.csv

■Datum	Gehstrecke_M eter	Hilfsmittel	ALT_U_I	AST_U_I	Therapie	Beobachtung
2025-01-14	420	keins	31	28	Therapie A	leichte Fatigue
2025-08-22	260	Gehstock	36	33	Therapie A	zwei Stürze
2026-02-18	170	Rollator	288	241	Therapie B beendet	Leberwerte erhöht
2026-05-11	110	Rollator	48	42	keine Basistherapie	erste Schlucks törung
2026-06-29	85	Rollstuhl außen	39	35	Planung Neravexor	Fallboard erfolgt

17_haushaltsuebersicht_familie_tunc.csv

position	art	betrag_eur	stand_bemerkung
Nettogehalt Samir Tunc (Speditionskaufmann)	monatliche Einnahme	2610.00	Stand Juni 2026
Nettogehalt Leyla Tunc (Lehrerin angestellt) bis 14.06.2026	monatliche Einnahme	2895.00	Entgeltfortzahlung endet 14.06.2026
Krankengeld Leyla Tunc ab 15.06.2026	monatliche Einnahme	2178.00	Bescheid der RheinMain BKK vom 22.06.2026
Kindergeld (zwei Kinder)	monatliche Einnahme	510.00	
Warmmiete Wohnung Mainz-Gonsenheim	monatliche Ausgabe	1385.00	Mieterhöhung zum 01.09.2026 angekündigt
Ratenkredit PKW (Restschuld 9840 EUR)	monatliche Ausgabe	265.00	läuft bis 03/2029
Tagesgeldkonto	Vermögen	17250.00	Stand 30.06.2026
Bausparvertrag Samir Tunc	Vermögen	11400.00	Guthaben; kündbar mit 3 Monaten Frist
Lebensversicherung Leyla Tunc	Vermögen	23600.00	Rückkaufswert laut Mitteilung vom 05.06.2026
PKW Kombi Baujahr 2021	Vermögen	14500.00	Schätzwert; wird für Klinikfahrten benötigt
Zuzahlungen und Fahrtkosten seit Mai 2026	einmalige Ausgabe	612.40	belegt durch Quittungsordner

Klinikantrag Universitätsmedizin Mainz

1. Medizinischer Stand

Die Patientin leidet an einer rasch progredienten Autoimmun-Enzephalomyelitis mit seltenem Antikörperprofil. Standardtherapien mit hochdosierten Steroiden, Plasmapherese, Rituximab und Cyclophosphamid führten nur zu vorübergehender Stabilisierung. Seit Mai 2026 neue Herde im MRT und Verschlechterung der Gehstrecke auf unter 200 Meter.

2. Behandlungsziel

Neravexor soll die Krankheitsprogression stoppen oder verlangsamen, Schubaktivität senken und den Verlust selbständiger Gehfähigkeit verhindern. Eine Heilung wird nicht versprochen. Die Klinik hält eine palliative und stabilisierende Wirkung für realistisch.

3. Evidenzmaterial

Die Klinik legt eine Phase-II-Studie zur verwandten Antikörpergruppe, zwei Fallserien, ein Registersignal und eine Stellungnahme des europäischen Referenzzentrums vor. Eine Phase-III-Studie für exakt diese Indikation existiert nicht. Die Klinik argumentiert mit Seltenheit, Pathomechanismus und fehlender Alternative.

MD-Gutachten, Auszug

1. Ergebnis

Der MD empfiehlt Ablehnung der Kostenübernahme. Es liege ein Off-Label-Use außerhalb der arzneimittelrechtlichen Zulassung vor. Eine Empfehlung in der Arzneimittel-Richtlinie sei nicht ersichtlich. Für die konkrete Indikation fehle eine hochwertige Studie mit klinisch relevantem Nutzen.

2. Anerkannte Punkte

Der MD erkennt die Schwere der Erkrankung und die erhebliche Teilhabebeeinträchtigung an. Standardtherapien seien weitgehend ausgeschöpft. Gleichwohl sei der Nutzen von Neravexor für diese Indikation nicht hinreichend belegt.

3. Angriffspunkte

Das Gutachten setzt sich nur knapp mit der Registerauswertung und der Stellungnahme des Referenzzentrums auseinander. Es prüft nicht ausdrücklich, ob eine notstandsähnliche Situation nach Paragraf 2 Abs. 1a SGB V in Betracht kommt. Für den Eilantrag braucht es eine ärztliche Zusatzstellungnahme zu Prognose ohne Behandlung.

Arbeitsnotiz Studienlage

1. Material der Klinik

Die Klinik legt keine Phase-III-Studie für exakt Leylas Indikation vor. Vorhanden sind eine kleine kontrollierte Phase-II-Studie bei verwandter Erkrankung, zwei Fallserien mit insgesamt 19 Patienten, ein Registersignal und ein Expertenbrief. Das Material ist medizinisch ernst zu nehmen, rechtlich aber angreifbar.

2. Rechtliche Sortierung

Für den allgemeinen Off-Label-Use werden typischerweise schwere Erkrankung, fehlende Therapiealternative und begründete Erfolgsaussicht verlangt. Bei notstandsähnlicher Lage nach Paragraf 2 Abs. 1a SGB V kann die Prüfung anders akzentuiert sein, bleibt aber nicht evidenzfrei. Der Schriftsatz muss beides trennen.

3. Benötigte Ergänzung

Die Klinik soll bis 06.07.2026 beantworten: Wie schnell droht irreversible Verschlechterung? Welche Standardtherapie ist konkret ausgeschöpft? Welche objektiven Marker sprechen für Neravexor? Welches Risiko entsteht durch Abwarten bis Hauptsacheentscheidung?

Ablehnungsbescheid RheinMain BKK

1. Entscheidung

Die Kostenübernahme für Neravexor wird abgelehnt. Die beantragte Behandlung sei nicht Bestandteil der vertragsärztlichen Versorgung für die vorliegende Indikation und erfülle nach MD-Bewertung nicht die Voraussetzungen einer ausnahmsweisen Leistung.

2. Begründung

Die Kasse verweist auf fehlende Zulassung, fehlende G-BA-Empfehlung, nicht ausreichende Evidenz und Wirtschaftlichkeit. Sie bietet eine erneute Beratung zu symptomatischer Therapie, Physiotherapie und Rehabilitation an.

3. Frist

Bescheid vom 24.06.2026, Zugang 26.06.2026. Widerspruchsfrist 26.07.2026. Wegen Behandlungsslot am 18.07.2026 ist Eilrechtsschutz vorher erforderlich.

Widerspruchsentwurf

1. Antrag

Gegen den Bescheid vom 24.06.2026 wird Widerspruch eingelegt. Beantragt wird die Übernahme der Kosten für die Behandlung mit Neravexor gemäß Antrag der Universitätsmedizin Mainz.

2. Begründung

Die Mandantin leidet an einer schwerwiegenden, rasch progredienten Erkrankung. Standardtherapien wurden ausgeschöpft oder sind medizinisch nicht mehr erfolgversprechend. Die Klinik legt eine pathophysiologisch begründete und durch Studien- sowie Registermaterial gestützte Erfolgsaussicht dar. Die Kasse und der MD haben die notstandsähnliche Lage und die konkrete Prognose ohne Behandlung nicht ausreichend gewürdigt.

3. Nachreichung

Eine ergänzende fachärztliche Stellungnahme zur Dringlichkeit, Alternativlosigkeit und Nutzenwahrscheinlichkeit wird bis 08.07.2026 nachgereicht.

Eilantrag Sozialgericht, Arbeitsfassung

1. Antrag

Die Antragsgegnerin wird im Wege der einstweiligen Anordnung verpflichtet, der Antragstellerin vorläufig die Kostenübernahme für die Behandlung mit Neravexor entsprechend dem Therapieplan der Universitätsmedizin Mainz zu gewähren.

2. Anordnungsanspruch

Der Anspruch wird auf die außergewöhnliche Schwere, die fehlende Standardalternative, die fachärztlich begründete Erfolgsaussicht und die besondere Dringlichkeit gestützt. Der Schriftsatz muss offenlegen, dass die Evidenz nicht dem Regelfall entspricht, und erklären, warum dies bei der Seltenheit und Progression nicht zur Ablehnung führen darf.

3. Anordnungsgrund

Der Therapieslot am 18.07.2026 ist reserviert. Nach Klinikangabe drohen bei weiterem Schub irreversible Gang- und Sehverschlechterungen. Abwarten bis zur Hauptsacheentscheidung würde den möglichen Nutzen der Behandlung entwerten.

Folgeprüfung Krankengeld, Reha und Rente

1. Leistungsübersicht

Leyla Tunc ist seit 03.05.2026 arbeitsunfähig. Entgeltfortzahlung läuft voraussichtlich bis 14.06.2026, danach Krankengeld. Schwerbehindertenantrag wurde noch nicht gestellt. Reha war wegen instabiler Erkrankung zurückgestellt.

2. Rentenberaterliche Folgearbeit

Krankengeldfrist, Reha-Antrag, Schwerbehindertenrecht und Erwerbsminderungsrente müssen in einem Fristenblatt geführt werden. Der Off-Label-Eilantrag hat Vorrang, aber die medizinischen Unterlagen sollen so abgelegt werden, dass sie später für Reha, GdB und Erwerbsminderung wiederverwendbar sind.

Universitätsmedizin Mainz - Klinik für Neurologie

Langenbeckstraße 1, 55131 Mainz
Telefon 06131 17-0 | seltene-neuro@unimedizin-mainz.de

Bergland Krankenkasse
Leistungsmanagement Arzneimittel
Postfach 9042
65080 Wiesbaden

Mainz, 10. Juli 2026

Betreff: Verlaufsdaten von Frau Lea Größenbach und geplante Behandlung mit Neravexor
Unser Zeichen: UM 26-NI-4471

Sehr geehrte Damen und Herren,

Frau Größenbach wird seit Oktober 2024 wegen einer fortschreitenden neuroimmunologischen Erkrankung in unserer Spezialambulanz behandelt. Trotz zweier standardisierter Therapieversuche nahm die Gehstrecke von 420 Metern im Januar 2025 auf 85 Meter im Juni 2026 ab. Seit April benötigt sie außerhalb der Wohnung einen Rollstuhl. Schluckstörungen traten erstmals im Mai auf; eine Ernährungssonde ist derzeit noch nicht erforderlich.

Die bisherigen Medikamente wurden in ausreichender Dosis und Dauer gegeben. Unter dem zweiten Präparat kam es zu einer schweren Leberwerterhöhung, weshalb die Behandlung am 18. Februar beendet wurde. Das interdisziplinäre Fallboard besprach Neravexor am 24. Juni. Vorgesehen ist zunächst eine Dosis mit stationärer Überwachung und engmaschigen Laborwerten; eine weitere Gabe soll erst nach Auswertung des Verlaufs entschieden werden.

Der Bericht dokumentiert Befunde, Vorbehandlungen und den geplanten Ablauf. Die Patientin wurde darüber aufgeklärt, dass für ihre konkrete Erkrankung keine Zulassung besteht und die verfügbare Fallzahl klein ist. Sie und ihr Ehemann wünschen dennoch die erneute Prüfung. Befundkopien, Aufklärungsbogen und Laborverlauf sind beigelegt; die Originale verbleiben in der Krankenakte.

Mit freundlichen Grüßen

Professor Dr. Miriam Strauß
Oberärztin der Spezialambulanz

Anlage: 15 verlauf labor gehstrecke 2025 2026 (CSV-Export)

Telefonvermerk zum Therapieslot

Vermerk vom 02.07.2026, 11:05 bis 11:30 Uhr. Gesprächsführung: R. Selzer, Beratungsbüro, im Auftrag der Eheleute Tunc. Gesprächspartnerin: Frau Wilkens, Sekretariat der Spezialambulanz der Universitätsmedizin Mainz; für den medizinischen Teil kurz zugeschaltet: eine Assistenzärztin der Ambulanz, Name nicht vollständig verstanden (Dr. Cakmak oder Dr. Cakman).

1 Therapieslot und Aufnahme

Frau Wilkens bestätigt, dass der Behandlungsplatz für Frau Leyla Tunc am 18.07.2026 weiterhin reserviert ist. Die stationäre Aufnahme soll bereits am Vorabend, dem 17.07.2026 gegen 17 Uhr, auf der Station erfolgen, damit die Vorabdiagnostik am Morgen abgeschlossen werden kann. Die Klinik benötigt nach Angabe von Frau Wilkens spätestens am 16.07.2026 eine schriftliche Kostenzusage der Krankenkasse oder eine gerichtliche Entscheidung; ohne eine solche Unterlage werde die Zubereitung des Präparats nicht ausgelöst, weil die Bestellung nach Auslösung nicht mehr rückholbar sei.

2 Ergänzende Stellungnahme

Die zugeschaltete Ärztin teilt mit, dass die von der Ambulanz zugesagte ergänzende fachärztliche Stellungnahme zur Prognose ohne Behandlung, zur Ausschöpfung der Standardtherapien und zu den objektiven Verlaufsmarkern in Arbeit ist und am 06.07.2026 unterschrieben werden soll. Sie wird vorab als Scan an das Beratungsbüro und an den Ehemann gesandt. Auf Nachfrage bestätigt sie, dass der letzte dokumentierte Schub Ende Mai 2026 lag und die Gehstrecke bei der letzten Vorstellung unter 200 Metern gemessen wurde.

3 Organisatorisches

Frau Tunc soll zur Aufnahme den Medikationsplan, die Versichertenkarte der RheinMain BKK und die Aufklärungsunterlagen mitbringen. Eine Begleitperson kann nach Rücksprache mit der Station im Familienzimmer untergebracht werden; Herr Tunc will dies übernehmen. Die Ambulanz bittet darum, jede Terminverschiebung sofort telefonisch mitzuteilen, da der Behandlungsplatz sonst anderweitig vergeben wird.

Wiedervorlage: 06.07.2026 (Eingang der Stellungnahme prüfen).

Selzer